

Tema 40

Processo: PEDILEF 0010516-35.2006.4.03.6310/ SP

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber se incapacidade laboral, anterior ao retorno do segurado ao RGPS, inviabiliza concessão de benefícios por incapacidade.

Tese: A incapacidade laboral preeexistente veda a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mesmo nos casos de reingresso no RGPS. Vide Súmula 53 da TNU.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>